

**Nr. 240 Der Reichsminister der Finanzen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 11.
Oktober 1935**

R 43 II/543, Bl. 3–4 Original

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Tarifordnung für den öffentlichen Dienst¹.

Der Sondertreuhänder für den öffentlichen Dienst² hat seine Vorarbeiten für die Schaffung einer einheitlichen Tarifordnung für die Arbeiter im öffentlichen Dienst nunmehr zu einem gewissen Abschluß gebracht. Vor der Einführung der Tarifordnung ist jedoch eine Entscheidung über die Beseitigung der Lohnunterschiede in den einzelnen Teilen der öffentlichen Hand am gleichen Ort erforderlich, da eine verschiedene Bewertung gleicher Leistungen am gleichen Ort auf die Dauer nicht ertragen werden kann.

Man könnte daran denken, die einheitlichen Lohnsätze der neuen Tarifordnung nur auf neu einzugehende Arbeitsverhältnisse anzuwenden und den beim Inkrafttreten der Tarifordnung vorhandenen Gefolgschaftsmitgliedern etwa sich ergebende Unterschiede in Form einer persönlichen Zulage zu belassen. Gegen ein solches Verfahren spricht, daß die bisherigen Löhne vielfach keine Leistungslöhne, sondern das Ergebnis politischer Machtkämpfe waren, und daß die Nutznießer überwiegend die aus der Systemzeit stammenden Gefolgschaftsmitglieder wären, die auf die Dauer gegenüber den neu eintretenden Gefolgschaftsmitgliedern bevorteilt wären.

Ein anderer Weg wäre, die Lohnsätze an den einzelnen Orten nach dem günstigsten Lohnsatz zu bemessen, der sich innerhalb der verschiedenen Zweige der öffentlichen Hand findet. Dieser Weg ist jedoch ungangbar, weil zu seiner Verwirklichung Mittel eingesetzt werden müßten, die allein bei der Reichsbahn Dutzende von Millionen jährlich erfordern würden.

Um zu einer tragbaren Lösung zu gelangen, habe ich die Angelegenheit am 9. Juli 1935 in einer Chefbesprechung mit dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern, dem Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, dem Herrn Reichs- und Preußischen Arbeitsminister und dem Herrn Preußischen Finanzminister eingehend erörtert³. Als einmütige Auffassung ergab sich, daß die angestrebte einheitliche und sozial gerechte Lohnbildung weder zu einer Verringerung der Gesamtkaufkraft der Gefolgschaften innerhalb der öffentlichen Hand führen dürfe, noch daß erhebliche Mittel für diesen Zweck in den Ausgabeetat der öffentlichen Verwaltungen und Betriebe eingesetzt werden könnten und dürften. Es kann sich hiernach nur um eine Umlagerung der Kaufkraft nach nationalsozialistischen Gesichtspunkten handeln, deren Tempo so zu bestimmen ist, daß auch örtliche Schädigungen des Wirtschaftslebens nicht in Erscheinung treten.

Der vom Sondertreuhänder für den öffentlichen Dienst aufgestellte Entwurf einer Tarifordnung⁴ sieht neben anderen finanziell weniger bedeutsamen Änderungen insbesondere eine wesentlich günstigere Lohnbemessung für Familien mit Kindern vor. Der hierdurch bedingte Mehraufwand kann im wesentlichen ausgeglichen werden, wenn die gegenüber den Lohnsätzen der Reichs-

¹ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 153 Ziff. II 2, zur indirekten Veranlassung dieses Schreibens durch die Rkei dort Anm. 9.

² Melcher; s. Dok. Nr. 86 Anm. 7.

³ Eine Aufzeichnung des RAM über diese Besprechung zwischen Schwerin v. Krosigk, Frick, Schacht, Seldte und Popitz, die inhaltlich dem nachfolgend mitgeteilten Ergebnis entspricht, überliefert in R 41/24, Bl. 65–67.

⁴ Lag zu diesem Zeitpunkt erst in Rohfassung vor und war diesem Schreiben nicht beigelegt. Vgl. u. Anm. 7.

post bestehenden Lohnüberhöhungen allmählich beseitigt werden. Bei dieser Kaufkraftverlagerung würden kinderreiche Familien begünstigt werden, kinderarme und kinderlose Gefolgschaftsmitglieder würden zur Deckung des Aufwands herangezogen werden, und zwar in um so stärkerem Maße, je mehr ihr Lohn über dem eines Reichspostarbeiters am gleichen Orte mit gleichen Leistungen liegt.

Über das Tempo der Kaufkraftverlagerung ergab die Chefbesprechung folgende übereinstimmende Auffassung:

Im laufenden Rechnungsjahre⁵ sollen die vom Treuhänder in Höhe der örtlichen Löhne der Reichspost festzusetzenden einheitlichen Lohnsätze nur auf neu einzustellende Arbeiter und Angestellte Anwendung finden. Soweit die Dienstbezüge der beim Inkrafttreten der Tarifordnung bereits vorhandenen Gefolgschaftsmitglieder höher sind als sie nach der Tarifordnung sein würden, soll eine persönliche Ausgleichszulage den Unterschied ausgleichen.

Die persönliche Ausgleichszulage soll allmählich verschwinden

– a)

durch Anrechnung der nach der Tarifordnung eintretenden Lohnverbesserungen (Dienstalterszulagen und Aufstieg in eine höhere Lohngruppe),

– b)

durch einen stufenweisen Abbau in den folgenden Rechnungsjahren, indem die Ausgleichszulage im Rechnungsjahre 1936 nur mehr mit 75 v. H., im Rechnungsjahre 1937 noch mit 50 v.H., im Rechnungsjahre 1938 noch mit 25 v. H. gewährt wird. Zu Beginn des Rechnungsjahres 1939 wären hiermit alle Ausgleichszulagen verschwunden⁶.

Um die Tarifordnung für den öffentlichen Dienst bald zum Abschluß bringen zu können, bitte ich, die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers des Deutschen Volkes herbeizuführen, ob er dem vorstehend entwickelten Plane seine Zustimmung erteilen will⁷.

⁵ 1.4. 35–31. 3. 36.

⁶ In der Besprechung vom 9. 7. 35 (o. Anm. 3) hatte der RFM zunächst eine einmalige Abfindung für Altarbeiter vorgeschlagen, war davon aber nach dem Hinweis auf „kassenmäßige Schwierigkeiten“ abgegangen. Umgekehrt hatte der RAM seinen Vorschlag auf eine dauernde Ausgleichszulage zurückgenommen, weil diese die Gefahr der Steigerung des Lohnniveaus auf die alte Höhe in sich berge. Von vornherein einig war man sich, die Ausgleichszulage „aber scharf von dem Grundlohn zu trennen und [sie] auch zeitlich gesondert auszuzahlen, evtl. monatlich“. Ob die Form einer Tarifordnung oder einer gemeinsamen Dienstordnung aller Reichsressorts gewählt werden sollte, blieb vorbehalten. „Eine Regelung durch Rechtsverordnung oder durch Gesetz wurde abgelehnt.“

⁷ Lammers erbat zunächst vom RAM nähere Unterlagen über die beabsichtigte Regelung. Am 21. 11. 35 antwortete StS Krohn, Schwerin v. Krosigk habe das Ergebnis der Chefbesprechung als „Niederschlag der einmütigen Auffassung der Ressorts“ bereits Hitler vorgetragen. Dem Schreiben Krohns beigelegt war eine Stichprobenerhebung in 524 Städten und Gemeinden, aus der sich bei Zugrundelegung der (niedrigeren) Reichsbahnarbeiterlöhne für sie eine mögliche Ersparnis von 26 Mio RM im Jahr ergab; R 43 II/543, Bl. 5–30. Am 10. 6. 36 legte der RFM der Rkei schließlich die fertigen Entwürfe a) einer „Allgemeinen Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben (AT)“, b) einer „Tarifordnung für Angestellte (TA)“ und c) einer „Tarifordnung für Lohnempfänger (TL)“ vor; ebd. Bl. 31–144. Gegen die TL erhob der Dt. Gemeindetag mit Schreiben vom 28. 7. 36 schwere Bedenken: Eine Lohnminderung sei „auch im Hinblick auf die Preisentwicklung [...] zurzeit praktisch unmöglich“ und müsse zu einer politisch untragbaren Beunruhigung der Gemeindearbeiterschaft führen (ebd. Bl. 145–147).

Die Tarifentwürfe wurden in den darauffolgenden anderthalb Jahren durch den Ressorttarifausschuß und in wiederholten Besprechungen mehrfach überarbeitet (s. R 43 II/543, Bl. 148 ff., v.a. 176, und R 43 II/543a, Bl. 1 ff.), ehe der RFM am 11. 12. 37 der Rkei schließlich mitteilte: Seit den ersten Überlegungen von 1935 seien „durch die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, durch Industrieverlagerung, Ausweitung der Rüstungsindustrie, Verstärkung der Wehrmacht usw. so tiefgreifende Änderungen in den Lohnverhältnissen eingetreten, daß eine Lohnangleichung von Arbeitern im öffentlichen Dienst, die für den einzelnen Arbeiter eine Minderung seines Einkommens mit sich bringen würde, nicht mehr in Frage kommt“. Den bereits im öffentlichen Dienst stehenden Arbeitern werde also in jedem Fall ihr Lohnstand garantiert, womit die Tarifteform ihre politische Brisanz verliere und deshalb auch die Notwendigkeit eines abschließenden Vortrags bei Hitler entfalle; R 43 II/543a, Bl. 63 f., Entwürfe Bl. 65 ff., „wesentlicher Inhalt“ Bl. 95–98. Lammers erklärte sich damit einverstanden; ebd. Bl. 99. Die neuen Tarifordnungen, nunmehr unter den Bezeichnungen: a) *Allgemeine Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst (ATO)*, b) *Tarifordnung A (TOA) für Angestellte*, c) *Tarifordnung B (TOB) für Arbeiter*, wurden mit Datum 1. 4. 38 am 25. 4. 38 verkündet (RABl. VI S. 471, 475, 489). Ebenfalls am 1. 4. 38 trat die neue *Allgemeine Dienstordnung für nichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder bei öffentlichen Verwaltungen und Betrieben (ADO)* vom 30. 4. 38 in Kraft, aufgeteilt in Bestimmungen betr. ATO, TOA und TOB (RGBl. I S. 461, 476, 491; Ergänzungen vom 10. 5. 38 ebd. S. 512, 513). Die zahlreichen Änderungen der Tarifordnungen bis 1944 dokumentiert in: R 43 II/543a, Bl. 151 ff. Zu Einzelheiten der Tarifgestaltung vgl. auch R 43 II/541a–541b–542–544–544a–545–545a.

Der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern, der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister, der Herr Reichs- und Preußische Arbeitsminister und der Herr Preußische Finanzminister haben Abschrift erhalten.

v. Krosigk

Zitierhinweis

Nr. 240 Der Reichsminister der Finanzen an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 11. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d240>